



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DECRETI SINDACALI N. 9 del 19/08/2026

OGGETTO: Designazione Componente del Consiglio di Amministrazione della So.Ri.Cal. S.p.A.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni di domenica 25 Maggio 2025 e successivo turno di ballottaggio di domenica 8 Giugno 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco di questo Comune;

Visti:

- l'art. 48 "*Nomine di competenza del Sindaco*" del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che "*I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sono nominati sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali ed esperienza e competenza tecnica o amministrativa o giuridica. (...) La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa determina la decadenza dei rappresentanti e degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. (...)*";

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, stabilisce al comma 8 "*Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni*" e al comma 9 "*Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. (...)*";

- l'art. 2449 del Codice Civile, rubricato al Titolo V – Delle Società - Capo V Società per azioni - Sezione XIII – delle Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, stabilisce al comma 1 "*Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci (...)*", ed al comma 2 "*Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. (...)*";

Richiamato lo Statuto della So. Ri. Cal. S.p.A. e, in particolare, i vigenti articoli 13 e 14, i quali prevedono:

-all'art. 13, che «la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea (...)»;

-all'art. 14, che, «nel caso in cui l'Assemblea opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai Comuni soci spetta la nomina della maggioranza degli amministratori, ovvero di 2 su 3 o di 3 su 5, a seconda della composizione del Consiglio di Amministrazione (...)»;

MURONE MARIO